

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 499/2532

นายสุจินต์ ปสุตานนท์
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
นายถาวร เ่งสุวรรณ
นางเบญจวรรณหรือนางฟงฟุง พิพัฒน์
พันธ์เลิศ

โจทก์
ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน
จำเลย

นายถาวร เ่งสุวรรณ ผู้คัดค้าน

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 153

ความว่า ผู้คัดค้านฎีกา คดีมีเหตุผลที่จะชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้
ก่อน

หมายเหตุ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แถลงคัดค้าน (อันดับ 64)ศาลอุทธรณ์
พิพากษายืนตามคำสั่งศาลชั้นต้นให้นายถาวร เ่งสุวรรณ ผู้คัดค้านชดใช้ราคาที่ดิน
พร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นเงิน 2,000,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ด
ครึ่งต่อปีนับแต่วันยื่นคำร้อง (11 กรกฎาคม 2528) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่
กองทรัพย์สินของลูกหนี้ (จำเลย)

ผู้คัดค้านฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 62,61)

ผู้คัดค้านได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยผู้มีชื่อได้นำหลัก
ทรัพย์มาวางเป็นประกัน และได้ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ

48,50,53)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว ถ้าผู้คัดค้านหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยถึงวันทราบคำสั่งนี้ และต่อไปอีก 2 ปี มาให้เป็นที่พอใจ และภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกามีฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิจาระห์แล้ว ถ้าผู้คัดค้านหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยถึงวันทราบคำสั่งนี้ และต่อไปอีก 2 ปี มาให้เป็นที่พอใจ และภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกามีฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(เดชา สุวรรณโณ-สวัสดิ์ รอดเจริญ-ส่อง สุขะปุลณพันธ์)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น	
ต้น	หมายเหตุ